

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50003618120218240282

ID Comunicacao: 525980371

Data Disponibilizacao: 2026-02-09

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000361-81.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACÕO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Ácedi¸o que é nula a cita¸ão por edital quando não esgotados os meios legais para localiza¸ão pessoal do réu. (TJSC, Apela¸ão C´vel n. 2015.017526-2, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 23-02-2016).</p>

<p>A cita¸ão por edital, medida excepcional, s&ocute; deve ser promovida se comprovado o exaurimento dos meios h´beis para a localiza¸ão do endere¸o da parte passiva; o que não ocorreu nos autos. O mero fato da parte passiva não se encontrar no endere¸o informado não é suficiente para permitir a cita¸ão por edital. Não esgotadas todas as tentativas de localiza¸ão, a cita¸ão por edital ser´ nula. </p>

<p>Ante o exposto:</p>

<p>I - Indefiro o pedido de cita¸ão por edital, nos termos da fundamenta¸ão.</p>

<p>II -Compulsados os autos, verifica-se que houve o deferimento da consulta do endere¸o da parte passiva por meio do "Robô de Consulta de Endere¸os", PrevJUD, Sistema Portal Jud Vivo, alvar´ para concession´rias de servi¸os públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI) (evento 70, DESPADEC1, evento 116, DESPADEC1, evento 126,

DESPADEC1 e evento 149, DESPADEC1).</p>

<p>III - Da consulta por meio do "Robô de Consulta de Endereços", localizaram-se os seguintes possíveis logradouros da parte passiva (evento 72, REL.PESQ.ENDERECO1):</p>

<p>a) Endereço: Rua Maximiliano, s/n, Morro Grande, Sangão - SC, 88717-000.</p>

<p>b) Endereço: Rua Estrada Geral, s/n, Morro Azul, Jaguaruna - SC, 88715-000.</p>

<p>c) Endereço: Rua Prachedes Gonçalves, s/n, Sangão - SC, 88717-000.</p>

<p>d) Endereço: Rua Loteamento da Santina, s/n, casa, Bar da Santina, Sangão - SC, 88717-000.</p>

<p>e) Endereço: Rua Estrada Geral, s/n, Arroio Corrente, Jaguaruna - SC, 88715-000.</p>

<p>As tentativas de citação foram inexitasas nos endereços de item "c", conforme se verifica dos(as) avisos de recebimento / certidões de evento 83, CERT1 evento 92, CERT1 respectivamente.</p>

<p>Os endereços de item "a" e "e" não puderam ser utilizados por serem genéricos. O endereço fornecido no item "b" é, igualmente, genérico.</p>

<p>Não houve tentativa de citação no(s) endereço(s) "d".</p>

<p>Desta forma, CITE-SE no(s) endereço(s) faltante(s) e CUMPRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>IV - Da consulta por meio do por meio do Sistema "PrevJUD", localizaram-se os seguintes possíveis logradouros da parte passiva (evento 130, PREV1):</p>

<p>a) Endereço: Rua Maximiliano, s/n, Morro Grande, Sangão - SC, 88717-000.</p>

<p>Os endereços de item "a" e "e" não puderam ser utilizados por serem genéricos.</p>

<p>V - Com relação à consulta via Sistema Portal Jud Vivo, não verifico que o cartôrio tenha cumprido a determinação exarada na decisão retro.</p>

<p>Portanto, proceda-se à consulta e, com a juntada de informações nos autos, intime-se a parte ativa para se manifestar, no prazo de 15 dias.</p>

<p>Havendo requerimento, CITE-SE e CUMPRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>VI - Com relação à expedição de alvará para efetivação de diligências da parte ativa junto às concessionárias de serviço público (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI), verifico que houve a expedição de alvará (evento 143, ALVARA1), porém, não foi utilizado pela parte.</p>

<p>Portanto, EXPEÇA-SE novo alvará, que permanecerá disponível no sistema EPROC para impressão, com validade de 60 (sessenta) dias.</p>

<p>Com a juntada de informações nos autos e havendo requerimento, CITE-SE e CUMPRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>VII - <u>Atentem, a parte ativa e o Cartôrio Judicial, que o processo sô deverá retornar concluso para análise de eventual pedido de citação por edital apôs (a) esgotadas todas as tentativas de localização da parte passiva nos endereços trazidos pelos sistemas auxiliares, (b) comprovadas, nos autos, as diligências junto às concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI) e (c) esgotadas todas as tentativas de localização da parte passiva nos endereços indicados pelas concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI).</u></p>

<p>VIII - Cientifique-se a parte exequente de que o não cumprimento dos comandos acima e a formulação de novo pedido de citação por edital acarretará na extinção do processo, sem resolução de mérito.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>
<hr>
<p> </p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>